



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

20 בינואר 2025

1832

כ' בטבת התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 161), התשפ"ה-2025 512

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 161), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 62א בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 62א –

(1) בסעיף קטן (א)(16)(א), אחרי פסקת משנה (1) יבוא:

"(א1) במגרש שלא נמצא בו מבנה הטעון חיוזוק כהגדרתו בסעיף 70א, ושלא ניתן להגדיל את השטח הכולל המותר לבנייה בו לפי פסקה (13ב), המיועד לפי תוכנית שאישרה הוועדה המחוזית –

(א) למגורים בבנייה רוויה – בשיעור שלא יעלה על 25% משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על 750 מ"ר לפי הקטן; בפסקת משנה זו, "בנייה רוויה" – בנייה של ארבע יחידות דיור או יותר במבנה אחד בשתי קומות לפחות; (ב) למגורים בבנייה שאינה בנייה רוויה כהגדרתה בפסקת משנה (א) – בשיעור שלא יעלה על 7% משטח המגרש כאמור או בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר לפי הגדול, ובכל מקרה בשטח שלא יעלה על 175 מ"ר";

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 לפסקה (1)

סעיף 62א(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק). עניינו בתוכניות בסמכות ועדה מקומית לתכנון ולבנייה (להלן – ועדה מקומית).

בתיקונים שנערכו בחוק, במסגרת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 139), התשפ"ב-2022 (ס"ח התשפ"ב, עמ' 1062) (להלן – תיקון מס' 139), וחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (ס"ח התשפ"ג, עמ' 208) (להלן – תיקון מס' 143), הורחבו הסמכויות של הוועדות המקומיות לאשר תוכניות המציעות הגדלה של השטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למגורים. כך בתיקון מס' 139, נוספו לסעיף 62א לחוק פסקאות (21) עד (24) שמכוחן ועדה מקומית מוסמכת לאשר תוכניות להגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד גם למגורים, שנמצא בו מבנה הטעון חיוזוק, לפי סימן ד' בפרק ג' לחוק (תוכנית לעמידות בפני רעידות אדמה). לאחר מכן, במסגרת תיקון מס' 143, נוספה לסעיף 62א לחוק פסקה (13ב), שמכוחה ועדה מקומית מוסמכת לאשר תוכנית להגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למגורים בתחום רשות עירונית, שהמבנה הקיים בו אינו מבנה הטעון חיוזוק או שאין בו מבנה כלל.

בהמשך להרחבת סמכויות התכנון של הוועדות המקומיות כמתואר לעיל, תוקנה, במסגרת תיקון מס' 143, פסקה (16)(א) בסעיף 62א(א) לחוק (להלן – פסקה (16)(א)). לפי פסקה (16)(א), כנוסחה ערב תיקון מס' 143, הייתה לוועדה

מקומית סמכות לאשר תוכנית המציעה הגדלה של השטח הכולל המותר לבנייה בתחום רשות עירונית, בהיקף מצומצם יותר מההיקף ההגדלה שניתן לאשר מכוח פסקאות (13ב) ו-(21) עד (24) הנזכרות לעיל. בהתאם לכך, ועל בסיס ההנחה שסמכויות הוועדות המקומיות הורחבו בכל הנוגע להגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למגורים, תוקנה פסקה (16)(א) במסגרת אותו תיקון כך שהוראותיה יחולו רק על מגרש המיועד לבנייה שאינה למגורים.

עם זאת, בעקבות ההסדרים ובכלל זה ההתניות שנקבעו בחוק במסגרת תיקון מס' 143, נוצרו מצבים שבהם צומצמה סמכות הוועדה המקומית. זאת, בשל התנאים להפעלת הסמכות שנקבעו בסעיף 62א(13ב) לחוק, ובהם, למשל, התנאי המגביל אפשרות לכלול בתוכנית הסדרה של בנייה שלא כדיון, התנאי שלפיו חלפו 5 שנים לפחות מהמועד שבו אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה (להלן – ועדה מחוזית) את התוכנית האחרונה במגרש, ואם מדובר בתוכנית להתחדשות עירונית – חלפו 10 שנים מהמועד האמור, וכן הגבלות שנקבעו בנוגע למגרש שנמצא בו מבנה המיועד לשימוש.

לפיכך, ומאחר שכאמור לא הייתה כוונה לצמצם את סמכות הוועדה המקומית, מוצע לתקן את פסקה (16)(א), ולהוסיף לה את פסקת משנה (א1) כנוסחה המוצע, כך שלגבי מגרש בתחום רשות עירונית המיועד למגורים, שלא חלים בעניינו ההסדרים שנקבעו כאמור במסגרת התיקונים הנזכרים לעיל, כלומר שאין בו מבנה הטעון חיוזוק ולכן לא חלות בעניינו פסקאות (21) עד (24) של סעיף 62א(א) לחוק, וכן לא ניתן להגדיל בו את השטח הכולל המותר לבנייה

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ה, עמ' 110.

(2) בסעיף קטן (ו)(1), במקום "13ג) או 18ב)" יבוא "13ג), 16) או 18ב)".

2. תוכנית שהוגשה למוסד תכנון, שעבר יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה) הוראת מעבר הסמכות לגביה הייתה נתונה לוועדה מחוזית לתכנון ולבנייה (להלן – ועדה מחוזית), ולפי הוראות סעיף 62א(16) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, הסמכות לגביה נתונה לוועדה מקומית לתכנון ולבנייה (להלן – ועדה מקומית), וחולו לגביה הוראות אלה:
- (1) אם הפקידה הוועדה המחוזית את התוכנית לפני יום התחילה, תמשיך להיות נתונה לוועדה האמורה הסמכות לעניין אותה תוכנית;
- (2) אם ביום התחילה טרם הפקידה הוועדה המחוזית את התוכנית, תעביר הוועדה המחוזית את הדיון בתוכנית לוועדה המקומית, והיא תמשיך לדון בתוכנית מאותו שלב.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

מוצע להסדיר את היחס בין תוכנית לפי פסקה (16) בסעיף 62א(16) לחוק לבין תוכנית כוללת להתחדשות עירונית, כך שתוכנית לפי הפסקה האמורה לא תוכל לסתור תוכנית כוללת להתחדשות עירונית, זאת כפי שקבוע היום בסעיף 62א(ד) לחוק בנוגע לתוכנית כוללת.

סעיף 2 מוצע לקבוע הוראת מעבר לעניין תוכניות שהוגשו לפני יום תחילתו של החוק המוצע (להלן – יום התחילה) לוועדה המחוזית, שלפי התיקון המוצע בסעיף 1 להצעת החוק הסמכות לדון בהן תהיה נתונה לוועדה מקומית. על פי המוצע, אם הוועדה המחוזית הפקידה את התוכנית עד יום התחילה, אזי תמשיך להיות נתונה לה הסמכות לעניין אותה תוכנית, ואם התוכנית טרם הופקדה עד יום התחילה, הוועדה המחוזית תעביר את התוכנית לוועדה המקומית, והיא תמשיך לדון בה מהשלב שאליו הגיעה הוועדה המחוזית.

לפי פסקה (13ב) של אותו סעיף, תינתן לוועדה המקומית סמכות לאשר תוכנית המגדילה את השטח הכולל המותר בו לבנייה. היקף השטח הכולל המותר לבנייה שעל פי המוצע יהיה בסמכות ועדה מקומית לאשר במגרשים כאמור, גדול יותר מהיקף השטח שוועדה מקומית הייתה מוסמכת לאשר מכוח פסקה 16(א) ערב תיקון מס' 143, כך שבבנייה רוויה הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% משטח המגרש או בשטח שלא יעלה על 750 מ"ר, לפי הקטן. בנוגע לבנייה שאינה בנייה רוויה, מוצע ששיעור ההגדלה כאמור יהיה כפי שהיה טרם תיקון מס' 143, כלומר תתאפשר הגדלה בשיעור שלא יעלה על 7% משטח המגרש כאמור או בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר, לפי הגדול, ובכל מקרה השטח המותר לבנייה לא יגדל ביותר מ-175 מ"ר.

